# އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު
މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121
އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ
15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ތުހުމަތުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިންގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަހަށް ބާރުލިބި ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާކަމާއި، ވަޖައިނަލް ސްވޮބުން ޑީއެންއޭ ނުލިބުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

## މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

### މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މީގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް") ނިދާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ގޭތެރެ، ބިސްތަރުމަތީގައި، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްސަލަ ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިއަކާ އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް ގޮސް އެހެން ދެ ފިރިހެނުންނާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއި އެ ދެފިރިހެނުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްގެން، ދުރުވާން ނުދީ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ހިނގި ގުޅުމެއް ކަމަށާއި އިޒާމް ޒާހިރު ތުހުމަތު ދެކޮޅުހަދައި ދޭސްކުރައިފައެވެ.

### ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 27 ނޮވެމްބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަހަށް ރިއާޢަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަހަށް އަންނަނިވި ހެކިބަސްތަކުން ބާރުލިބޭކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. މަންޒަރު ދުށް ފިރިހެނުން (2 ދޭއް) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުން ސާމްޕަލްގައި އިޖާމް ޖާހިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނަގާފައިވާ ސްވޮބުން ލިބުން މިކްސްޗާ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮމްޕޮނެންޓްގެ ދެ ސައިޓް ފިޔަވާ ހުރިހާ ސައިޓެއް އިޖާމް ޖާހިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރައްވާފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލާފައެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، ހުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަދުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

### ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ގަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޖާހިރު 13 އޭޕްރިލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައެވެ. މި މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުބާރަކު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ މިފަދައިގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިޖާމް ޖާހިރުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ގުނަވަނުގެ ބޭރުން ނުވަތަ އެތެރެއަށް ގުނަވަނުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވެއްދިކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު، ތުހުމަތު ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޝަރީޢަތާއި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އަރިހުގައި ހެކިވެރިޔާގެ ކަން ސާބިތުކުރުމަށް ދަލީލު ހުށަހެޅުމުގައި ޤާނޫނީ އުސޫލު ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ގަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް، އެ ގަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ތަފްޞީލަށް ނަޒަރު ހިންގުމުން ސާބިތުވަނީ ދަޢުވާ ލިބިފައިވާ ޑީ.އެން.އޭ ނަމޫނާ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ގުނަވަނުގައި ހުރުމަކީ، އެއީ ޕެނެޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކޮށްދޭ ހެކިތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ޕެނެޓްރޭޝަނުގެ އަސަރު ހުރުން ނުވަތަ ހުރުމުގެ ދަލީލު ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ހެކިވެރިޔާގެ ބަސް ޝަރީޢަތުގައި ދޭނެ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަސްދީގެ ސާބިތު އެކަނި ކަމަށާއި، ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަހަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ދަލީލު ނެތް ސަބަބުން ތުހުމަތު ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ކަމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ނުކުތާއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އިތުރުން ހޮޅަށް ފެނުނު 2 ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވަނީ މާ ބަރުދަން ހުރި ހެކި ކަމަށާއި، ވެޖައިނަލް ސާމްޕަލްތަކުން ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުމަކީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަޔާންޖެހުނު ޝަހާދަތްތަކާ މިގޮތަށް ބަރަން ބޮޑުތަން ހުރިތޯ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޖީދުގެ ޙުކުމުގައި، ހޮޅަށް ފެނުނު ދެ ހެކިންނަށް ޝަހާދަތްތަކުގައި ހުރި ތަފާތުތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ދެމީހުންގެ ހެކިބަސްތަކުގައި ފުރިހަމަކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެ ހެކިބަސްތަކުން ޖިންސީ ގުޅުން ހުރިކަން ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭގެ ނަތީޖާ ފޮރެންސިކް ހެކިތަކާ ދިމާނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ކޯޓުން ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުމުން މައްސަލައިގެ ބޭސިކް ހެކިތަކެއް ކަމަށް ބަލާނުލެވޭނެ ކަމަށާއި، "މިއީ ޝަރުޢީ ހެކި ނޫން ބަޔާން ދޫކޮށްލާފަ ކަމަށް ނުބުނެވޭ، އަޚުލާޤީ (character) ރިޢާޔަތްކުރަން ފުރުޞަތު ކުޑަ ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް ދަޢުވާ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުޖާޢީލް މުޙައްމަދުގެ ރައުޔުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ތަފާތު ނަތީޖާއަކަށް ބަލައިލެއްވުމުގައި، ޝަރީޢަތުގެ ދަށު ކޯޓުން ހެކިތައް ބަލައި ވަޒަންކޮށް ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ހެކިންގެ ޝަހާދަތްތަކުގައި ހުރި ތަފާތުތަކަކީ ކުޑަކުޑަ ތަފާތުތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ތަފާތުތަކުން ހެކިބަސްތައް ބާޠިލުނުވާނެ ކަމަށާއި، ދަށު ކޯޓުން ހެކިން ފެނި ބަލައިގަތުމަކީ މަތީ ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓަވަން ނިންމަވާފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢިބްރާހީމް ފާޟިލް ވެސް މި ރައުޔަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣުލަބިއްޔަތުން ޙުކުމުން (1-2) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރުމަށް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

## ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދަމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި، ނުވަތަ ދަމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވައްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޖެނުއަރީ 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިޞްލާޙުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢްރީފުގައި ދަމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަމަލީ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދުމެވެ. ޒިހުނީ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތީ ހެކީގެ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅޭނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތެއް ދިމާނުވާނަމަ، އެ ހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭން ހުރި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ލުއި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް މިނިވަން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބާރުލިއްބައިނުދޭކަން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، ތުހުމަތު ނުވަތަ ދައުވާ ނަފީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެއްކަން އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، ހާދިސާ ހިނގިތަން ދުށް ފެނުނު ހެކިން ލިބުން ގިނަފަހަރު ނުދިމާވާތީއާއި، ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނިޔާވެރިޔާގައި ނުވަތަ ކުށްކުރާ މީހާގެ ސިވާ ވަންހަނާވެސް ގޮތެއް ތިބޭގޮތަކަށްކަމުގައިވާތީ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޒާހިރު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމުގެ ހަމަތަކަށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކެއް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް އިތުބާރުކުރެވޭނެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަށް އޮންނަ ބުރަދަން ހުރި ހެއްކެކެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ޗޮކަށް ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ކަންވީގޮތް ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިނީ ދިޔުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ހެކިބަހަކީ، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބަރުއަޅައިގެން، އަދި އިތުރު ހެއްކާއި ޑޮކްޓަރީ ހެކިން ބާރުވެރިކަމާއި ބާރުދޭނަމަ މި ކޯޓަށް މައްސަލައިގައި ނިންމުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަނި މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމްކޮށް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅުނަމަ ނުވަތަ އެ ހެކިތަކަށް ބަރޯސާވެ އެއްކަލަ ބަޔާނާއި ތާއީދުކުރާ ހުށަހެޅުނަމަ، ކޯޓުގެ ކުރި ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި އޮތުމުގެ ކޯޓުގެ ކުރި ސާބިތުވާނެ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ކޯޓުގެ ކުރި ސާބިތުވުމަށް ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަށް ބޭރުގެ އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ތާއީދުކުރާ އަންނަނި ޖެހެއެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުދުގެ ޝަހާދަތުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވާ ހާދިސާގައި، އެ ޑީ.އެން.އޭ ހިމެނޭ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ބެލުމަށްފަހު (ހ) މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ކަމަށް ތަޙުލީލީ ތާއީދާއި، (ށ) ކުށުގެ ކުރިން ފުރުސަތު ލިބިފައި ރިޕޯޓް ކަމުގެ ތާއީދު އަދި (ނ) ބުނުން ނުވާކަމަށް އެކަމަށް ތާއީދާ ހުށަހެޅުން ކޯޓުގެ ކުރި ސާބިތުކުރަން ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާ ގުޅުވައިދޭ އެހެނިހެން ހެކި ތާއީދުކުރާ ވަގުތުތަކުގައި، ވަޒީފާގެ ސިފަތަކެއް ފެނިގެންދާ ޑީ.އެން.އޭ ތާއީދުކުރަން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ ވަގުތާއި ކަން ނުހިނގާކަން ދަލީލުތަކުން ކަނޑައެޅޭ ނޫނެވެ. ސާބިތުވާ ނުވާ ގޮތުގެ، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ކޯރިޑޯގައި ދަތިން ފަދަ ކަންކަމަށް ވަޒީފާގެ ސިފަތަކެއް ޑީ.އެން.އޭ ނުލިބުމަކީ މުހިއްމުކަން ސަބަބުތަކެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑުން ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނުން، އެއީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ހާދިސާ ޙަޤީޤަތާ ދިމާވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ ސައިންޓިފިކް ހެއްކެވެ.

15. ކޯޓުގެ ބައްލަވާލުމުގައި އެއް ރިކޯޑް ރިޕޯޓު ނިންމުމެވެ. ރިޕޯޓްގެ މުހިންމު ނުވަތަ ދަލީލުތަކުން ދިނުމަށްފަހު ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތުންނެވެ. އެކަމުގެ އިސްކާރު ތަޙުލީލުކުރުމުގައި ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނުން ދުރުން ގުނަވަނުގައި، ޔަޤީންކަން ކުޑަ މިންވަރުތަކެއް ނަމަވެސް، ވައްދައިދެއްވެ. އަންނަ ޒަޚަމްގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގާފައިވުމުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓް ދެއްކުން ތަޙުލީލުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ހިނދުކޮޅެއް ކުރިން ރިޕޯޓުގައި ގުޅުން ހިނގައިދާ، އޭގެ ފަހުން ދިމާވާ ކަމުކަން އެކަމުގެ މައްޗަށް އިސްކާރު ތަޙުލީލީ ތަޙުލީލުކުރެވެއެވެ.

16. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ގެތެރޭގައި ހިފެހެއްޓިޔާ، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމާއި ދުރުކޮށްލުމަށް އެދުނުކަމަށް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ބުނުމާއި، އެކަމަށް ހެކިވާ ބަޔާން ބޭނުންކުރުމަށް ރިޕޯޓް ދެއްކުން ދޫކުރެވިއްޖެއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް މަރުދަޑުގައި، އިޤްރާރުވި ހާލަތު ވަޒަން ކުރި ފަރާތްތަކާއި، ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމާ ގުޅޭގައި ފުރުސަތު ދެއްވި، އެ ހާދިސާ ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމަކަށް ކަމުގެ ރިޕޯޓެވެ.

18. ހެލިކޮޕްޓަރު މަރުދީ ބައްލަވާ ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބަސް ދެކުނު ފުރުސަތުދިނުމަށް އޮތް ނަމަވެސް، އެހެން ހެކިތަކާއި ތާއީދާއިން އެ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ މަރުދީ ބައްލަވާ ބަލައިގަތުމަށް، އެއީ ހެކިބަސް ނަހީވާވަރުގެ ފުރުސަތު ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތުކަމަށް އޭނާ ދޭ ހިބަޔަކީ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހިބަޔުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އުފެދޭ މައްސަލައެއްގައި ދެކެވިދާނެ ނުވަތަ ސަބަބުތަކާއި ހުރި ހުކުމްޖެހުނަމަ ނުވަތަ އެ ހުކުމަކާ ބާރުތަކުގެ އެހެނިހެން ފަރާތާ ހުކުމްއެޅުނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުކުމްތަކާ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫންކަމާއި، އެ ހުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ހުކުމްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަރާތުގެ ހުކުމުގެ ކޯޓަށްބާރުއޮތްކަމަށް، ދައުލަތަށް ފަރާތާ ހުކުމްކުރުމުގައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރަން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

20. ހަމައެއާއި ޖިންސީ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވުރެ ކުޑަ ކުރިމަތިން ގޮތެއް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ތަފާތު ގޮތުކަމާ މިންވަރެއް ހުސްވުރުކުރެވޭނަމަ، އުފުރު މައްސަލަތަކުގައި ބައިޖީހުގެ އަދަބުގެ ކަނޑައެޅުން ހުއްޓި ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޒަކީ (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެއްކުމަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

## މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

### މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** މުޙައްމަދު ނިޔާޒު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލުއި ކޮށްދީފައެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޚްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހެކިބަހުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާޔަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނުންގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބުރަވެވޭ ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ބަލަން ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަށް މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އިތުރު ހެއްކާއި ތާއީދުކުރާން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާވެ، ދެކޮޅު ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ވާހަކަ ހުށަހަޅާ ނަމަ، ތުހުމަތުގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.
6. ޤާނޫނީ ހެއްކަކީ އެ ހުރި އެކަނި ބަލައިގެން ތުހުމަތު ކުށް ސާބިތުވާކަށް ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ޤާނޫނީ ހެއްކަކީ ބާރުގަދަ އެހެން ހެކިތަކުން ތާއީދުވާން ޖެހޭނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ވަގުތުގެ ބުނުމުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ފަރާތް ހާމަކުރުމުގައި، (ހ) ހާދިސާއެއް އޮތް ކަމަށް ދެއްކެވި ތަފްސީލު، (ށ) ކުށްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމުގެ ތަރުތީބު (ނ) ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނިސްބަތުން ހުރުމުން ކުރީގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.
8. ކުރީގެ މައްސަލަތަކުގައި ބުނެ މިންގަނޑު ބޭނުންކުރައްވައި ހެކިބަސްތަކާ، ސިއްރުވެރިކަމާއި ސުލޫކު ރިކޯޑު، ފަރާތް ފެނުނު ހެކިން ބަދަލު ނުވާނަމަ ބަލަން ގިނަފަހަރު ނުލިބޭ ވަރު ބައެއް ފަހަރު ކުރިން ކުރެވުނު ކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

### ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހްމަދު މުޒްހާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހްމަދު މުޒްހާރު

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަޔާނީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަޔާނަށް ބާރުދޭ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
2. ގާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

### ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާކިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާކިރު (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ޝާކިރު

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. 3 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އަނިޔާވެރިވުމުން ފަރާތުގެ ބަސް ބަލައި ދަޢުވާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ.
2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑެވެ.
3. ޖިނާއީ ކުރުގެ ގާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅިގެން ނުވާކަން އަލީގައި، އަހްމަދު މުޒްހާރު ފައިސަލާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އުސޫލު މިހާރު މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންނުކުރެވޭނެއެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

### ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. 16 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކި ޤަރީނާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވާދިއާއަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ހުކުމްކުރީ 16 ޖޫން 2021)

---

### ހަސަން ޝާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހަސަން ޝާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ހަސަން ޝާހިދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ރޭޕްކުރުމުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަހުން އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަހުން އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ، ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ބުނެވުން ދަލީލަކަށްބަލާފައި ޖެހެއެވެ. (ހުކުމްކުރީ 02 ނޮވެންބަރު 2021)

---

### ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ތައުފީޤް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ހައްދާއި ތަޢުޒީރުގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކުށް ކުރިކަމަށް ޤާޟީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ޔަޤީން ގޮތުގައި މިންވަރެއް ގާނޫނީ ބާރުނުވާނަމަ، ޙުދޫދު މައްސަލަތަކުގައި ޝައްކުގެ ފައިދާ ކަނޑައަޅަން ހުއްދަނުވާނެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)